乙B第２６号証

「６月３日案」及び「６月６日案」対照表

原告による質問項目	6月3日案	6月6日案	異同の内容	関連する議会答弁（訴外市川市総務部長植草耕一）
事実関係と経緯	・本市では、ハラスメントの発生防止のため、様々な施策を講じてきた。 ・これらの施策の一環として、令和3年3月に全職員対象のハラスメントに関するアンケート調査を実施した結果、「パワハラがある」との回答割合が増加していたことから、より詳細な実態把握を目的として同年4月にパワハラに特化したアンケートを改めて実施した。 ・その結果、越川議員のパワハラと認められる回答が複数件確認された。 ・職員の業務遂行に支障をきたす度が過ぎた議員の対応があると認められることから、厳格に調査の上、今後このようなことが発生しないよう、市議会議長に対し厳正な対処を求めたものである。	・ハラスメントの発生防止施策の一環として、2年に1度、全職員に対し、ハラスメントに関するアンケート調査を実施しており、令和3年3月の調査では、「パワハラがある」との回答割合が増加していたことから、より詳細な実態把握を目的として同年4月にパワハラに特化したアンケートを改めて実施した。 ・併せて、このアンケートには、定例会における越川議員からの市政運営に関する厳しい追求に係る答弁調整時等のやりとりをパワハラとして申告させる別の意図もあった。 ・その結果、越川議員のパワハラとして複数の申告がされた。 ・このような経緯を経て、市議会議長に対し厳正な対処を求めたものである。	・「本市では、ハラスメントの発生防止のため、様々な施策を講じてきた。」が削除され、「2年に1度、全職員に対し、ハラスメントに関するアンケート調査を実施しており、」が追加されている。 ・「併せて、このアンケートには、定例会における越川議員からの市政運営に関する厳しい追求に係る答弁調整等のやりとりをパワハラとして申告させる別の意図もあった。」が追加されている。 ・「越川議員のパワハラと認められる回答が複数件確認された」から、「越川議員のパワハラとして複数の申告がされた」に修正されている。 ・「職員の業務遂行に支障をきたす度が過ぎた議員の対応があると認められたことから、厳格に調査の上、今後このようなことが発生しないよう」が削除されている。	・令和４年９月２２日の原告の質問に対して「これらの申告は自発的ではない形でありましたが、越川議員の市政運営に対する厳しい追求姿勢から見て、このような言動はあったのだと思いました。しかしながら、二元代表制から手法について議論はございますが、これらの申告内容について、越川議員に対して事実確認を行うことや、弁明や反論の機会を確保することは必須でございましたが、これらを行わずにパワーハラスメントがあったと判断しましたことは適切ではございませんでした。」と答弁している（甲第５号証）。 ・なお、令和３年９月７日の原告の質問に対して「その後の私による確認でも、記述のとおり間違いないとの申述があり、真実性があると認められたことから、最終的に越川市議によるパワーハラスメントがあったと認定をしたところでございます。」と答弁している（甲第１４号証）。
なぜ過去なかったものが急に浮上したのか？	・令和3年4月のパワハラに関するアンケートを実施した際、これまで越川議員からパワハラと思慮される言動を受けた職員に対しアンケートに回答するよう、笠原副市長から指示がでたものである。（令和３年９月議会代表質問　無所属の会　石原よしのり議員への答弁）	・パワハラに関するアンケートの回答において、越川議員からのパワハラとして申告するよう、笠原前副市長から指示があったものである。	・「アンケートに回答するよう指示が出たものである」が「越川議員からのパワハラとして申告するよう指示があったものである」に改変されている。	・令和４年６月２１日の原告の質問に対して「ただし、このアンケートでは、定例会における越川議員と職員との間における答弁調整時等のやり取りや出来事のみを議員のパワーハラスメントとして申告するよう理事者側から求めたものであります。その結果、自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ、」と答弁している（甲第４号証）。
どのようにパワハラと認定したのか？	・令和3年4月のアンケートの回答内容は、いずれも、具体的かつ詳細で、切実な訴えとして記述されており、パワハラの定義に該当していた。 ・その後の総務部長から各職員に対する確認でも、「記述のとおり間違いない」との申述があり、真実性があると認められたことから、最終的に、越川議員によるパワハラと認定したものである。	・申告内容の確認及び総務部長による職員への確認をもってパワハラと認定したものである。	・「令和3年4月のアンケートの回答内容は、いずれも、具体的かつ詳細で、切実な訴えとして記述されており、パワハラの定義に該当していた。」が削除されている。 ・「その後の総務部長から各職員に対する確認でも、「記述のとおり間違いない」との申述があり、真実性があると認められたことから」が削除されている。	・令和４年６月２１日の原告の質問に対して、「公選の市議会議員に対して十分な証拠や手続きに基づかずに記者会見で公表したり、この公の議場で発言をいたしましたことは極めて不適切でございました。改めてお詫び申し上げます」と答弁している（甲第４号証）。 ・なお、令和３年９月７日の答弁では、「その後の私による確認でも、記述のとおり間違いないとの申述があり、真実性があると認められたことから、最終的に越川市議によるパワーハラスメントがあったと認定をしたところでございます。」と答弁している（甲第１４号証）。
認定するに足る十分な証拠はあったのか？	・2回目のアンケートの回答内容と本人からの申述により、真実性があると認めたものである。 ・その他、音声データ等はない。	・申告をもって、証拠としたものである。 ・申告のみで、音声データ等はない。	・「2回目のアンケートの回答内容と本人からの申述により、真実性があると認めたものである。」が削除されている。 ・「申告のみで」が追加されている。	・令和４年６月２１日の原告の質問に対して、「証拠や手続保証の点から見てパワーハラスメントがあったと判断するのは難しい中で、職員の申告とその確認のみをもってパワーハラスメントがあったと公表したものであります。公選の市議会議員に対して十分な証拠や手続に基づかずに記者会見で公表したり、この公の議場で発言をいたしましたことは極めて不適切でございました。改めておわびを申し上げます。」と答弁している（甲第４号証）。
休職者や退職者はいたのか？	・越川議員からのパワハラを理由として、休職、退職に至った職員については、承知していない。	・越川議員からのパワハラを理由として、休職、退職に至った職員については、承知していない。	-	-

原告による質問項目	6月3日案	6月6日案	異同の内容	関連する議会答弁（訴外市川市総務部長植草耕一）
越川議員の言動により病気を患い薬の服用を余儀なくされた人物は何人いたのか？	・申し出に基けば１名である。※笠原前副市長からの指示で加わったもの。	・笠原前副市長からの指示で加わったものが1人いる。	-	・令和４年６月２１日の原告の質問に対して「そのような申告はございませんでした。また、そのような職員がいたことは承知しておりません。」と答弁しtげいる（甲第４号証）。
土日休日問わず繰り返し呼び出された人物（職員）はいたのか？	・アンケートには、時間外、土日祝日問わず執務室で仕事をしている際に、呼び出され答弁等のことを聞かれることもあるとの回答があった。	・時間外、土日祝日に執務室で仕事をしている際に、呼び出され、答弁等のことを聞かれることもあるとの申告があった。 ・土日、休日を問わず繰り返し呼び出されたとの申告はない。	・「土日、休日を問わず繰り返し呼び出されたとの申告はない」の一文が追加されている。	-
長時間に渡り詰問を繰り返された人物（職員）はいたのか？	・アンケートには、会派の部屋に呼び出され、３０分程度、質問への回答を否定され続けたことがあったとの回答があった。	・会派の部屋に呼び出され、３０分程度、質問への回答を否定され続けたことがあったとの申告があった。 ・長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない。	・「長時間に亘り、詰問を繰り返されたとの申告はない」が追加されている。	・令和４年６月２１日の質問に対して、「自発的ではない形で、当初７人、その後２人の計９人の職員から申告がなされ、」と答弁している（甲第４号証）。